

מסורת הש"ס

סימכר ט' **לנורכי עולה ודמיה חולין**. דהא לא אקדיש גופה: **חזן מדמי אבר** י'. שלא יקבל דמה כיון דנחתא ליה קדושת הגוף אינו רשאי למוכרה ואם מכרה אינה מכורה שהרי עולמו היא וכיון דלא נפקא לחולין דתמימיה היא אין קדושה חלה על מעות האבר הלכך אינה מכורה. ואז"ת נמצא לוקח זה מקריב עולה חסירה אבר שאין אבר זה שלו הא פרכי' לה צפ"ק דתמורה (דף יא:.) ומשניין לה כגון דאמר הרי עלי עולה צחייה: ואפילו למ"ד נר'. הכי אוקימנא צשליה פ"ק דתמורה (דף יא:.) דלא פליגי ר"מ ורבי יהודה אלא צדצר שאין הנשמה תלויה בו כגון מן האכרבוזה ולמטה: ה"ג לא קשיא ולא גרסי' אלא: הא נקדוּשם הגוף. הא דקמני פשטה קדושה ככולה כגון

דאקדשה קדושת הגוף דאמר ראש

תורה אור השלם

- ואם בהקמה אשר יקריבו ממנה קרבן לך כל אשר ימן ממנו לך ידעה קדש:

ויקרא כ ט

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה שדה וכו' לא אשכחן קרבי למנח: (ב) תוב' ד"ה ימכר וכו' פריקען לה פ"ק: (ג) ד"ה והא וכו' שלא יאמר אכ"י:

שינויי נוסחאות

א[לא ירבי יהודה רבי יוסי וכן איתא ומוכנה בחולין סט.; ב[מיתב אלא ממחן (ש"ס.); ג[דאמר הקדיש זכר (ש"ס.); ד[איבעיא לך דבעי (ש"ס.); ה[איבעיא לך דבעי (ש"ס.); ו[שפעה דשמעיה לאא (ש"ס.); ז[מנזה נידון בהשג יד תיקו (ומצינא דמיקריא אלא בשווי ממחן) (ש"ס.); ח[כלי זה עלי טמן דמיה כר"מ (ש"ס.); ט[לעריכי עולה דמיה כר"מ (ש"ס.); י[אכר שבה אלא יקבל דמה דכיון דנחתא (ומצינא דמיקריא אלא בשווי ממחן) (ש"ס.); יא[כלי זה עלי טמן דמיה כר"מ (ש"ס.); יב[עולה דמיה כר"מ (ש"ס.); יג[אכר שבה אלא יקבל דמה דכיון דנחתא (ומצינא דמיקריא אלא בשווי ממחן) (ש"ס.); יד[עולה דמיה כר"מ (ש"ס.); יו[ולמטה יבולה לחיות והא (ש"ס.); יז[ינ"ל בדראמנין, י"א לא צריכא דאמר הכי עלי חלה וכו' פל"ל (צ"ק); יח[צ"ק מ"ז וגוסס הכי דר"ל [לא] דמי דאלי לגבי מנזה (ש"ס.); יט[ובמה שחשב כלזו טעה [פיתח שאמר ממחן]. (ש"ס.)

רבינו גרשום

יכול תצא. שאר הבמה לחולין: בחייתא תתא. בקדושתה תתא: חזין מדימי אותו אבר שבת. שהקדיש משמיו הוא קדוש: וא אשכחן שדה אחוזה כי [והידע]ן] בקדושת הגוף. הא בקדושת דמיים: אי אקדישה לראש בהמה בקדושת דמים למזבח שימיר ויקח דמייו קרבן למזבח ודאי אין לו אלא ראשה דאפשר למכור הראש לבדו. אבל אי אקדישה בקדושת הגוף [ליקרב הוא עצמו למזבח הוואל ואי אפשר לחלוק הראש מן הגוף] פשטה קדושה ככולה דאי אפשר לשחוט הראש לשם עולה והגוף לשם חולין דהא אין שחטין חולין בעורה: [והא כד הוא דאמר. רבא בבססת תמורה הקדיש זכר לדימי שאמר דמי זכר זה עולה קדוש קדושת הגוף זכר עצמו קדוש הוואל וראוי למזבח הכא נמי הוואל

הכל מעריכין

פרק ראשון ערכין

ימכר צריכי עוזה. ואז"ת וכי לוקח זה מקריב עולה חסירה אבר שאין אבר זה שלו הא פריקין (ט) פ"ק דתמורה (דף יא:.) ומשני כגון דאמר הרי עלי עולה צחייה כלומר כמו שיכול לחיות ואע"פ שנמחק רגלה מן האכרבוזה ולמטה י' והא דלא קא משני כגון דאמר רגלה של זו עולה לפטור עולמו

של פלוני י' [א] כמ"ד פ"ק דחולין (דף כג:.) הרי עלי לחם לפטור תודותי של פלוני י"ל דלא נקט לה אלא על לשון מימרא דאמורא אצל לשון הדביימא לא משתמע הכי: והא מר הוא דאמר הקדיש זכר לדימי. מכאן משמע דגרסי' רבה שלא (ו) אמר אכ"י מר לרצא צדירו אע"ג דאשכחנא דאמר רב יוסף לאכ"י תלמידו מר דגברא רבה הוא ידע מאי קאמינא צוצחים פ' קדשי קדשים (דף סג.) הסם שאני

שהצין אכ"י מה שלא הצינו אחרים: **דבעי** רבה דמי ראשי לגבי מזבח בו' תיקו. היינו מקמי דלשמעא מתני' דלעיל כדמסקין: (ב) **בעי** רבה דמי ראשי כל' דמזבחה) לרין עיין אמתאי לא נקט ערך ראשי לגבי מנזה כמו צבעא דבסמון: **בעי** רבא ערבי ע"י איבעיא ז' לן דבעי י' רבא הקדיש אבר לדימו מהו כי איבעי לן בתם הכא בבעל מום דומיא דחמור בעל מום נמי איבעויי איבעיא ז' לן דבעי רבה דמי ראשי לגבי מזבח מהו כי אבעיא לן מקמי דאשמעה להא מתניתא השתא י' דשמעה הא מתניתא לא מיבעיא לן גופא בעי רבה דמי ראשי לגבי מזבח מהו נידון בכבודו או אינו נידון בכבודו לא אשכחן בדמים דאינו נידון בכבודו או דלמא לא אשכחן לגבי מזבח דנידון בכבודו תיקו בעי רבא י'ערבי עלי לגבי מזבח מהו נידון בהשג יד או אין נידון בהשג יד לא אשכחן בערבין דאין נידון בהשג יד או דלמא לא אשכחן לגבי מזבח י' דמיפריק אלא בשווי תיקו בעי רב אשי י'הקדיש שדה אחוזה לגבי מזבח מהו מי אמרינן לא אשכחן שדה אחוזה דמיפראקא אלא בית זרע חומר שעורים בחמישים שקל כסף או דלמא לא אשכחן לגבי מזבח דמיפריק אלא בשווי תיקו: מתני' י'פחות מבן חדש נידר אבל לא גערך: גב' ת"ר ה'המעריך פחות מבן חדש ר"מ אומר נותן דמיו וחכמים אומרים לא אמר כלום במאי קמיפלגי י'ר"מ סבר אין אדם מוציא דבריו לבטלה יודע שאין ערבין לפחות מבן חדש וגמר ואמר לשם דמים ורבנן סברי אדם מוציא דבריו לבטלה כמאן אזלא הא י'דאמר רב גידל א"ר האומר ערך כלי ט' עלי נותן דמים כר"מ פ'שיטא דכר"מ אתיא מהו דתימא אפילו כרבנן התם הוא דמעי סבר כי היכי דאיכא ערבין לבן חודש איכא נמי לפחות מבן חודש אבל הכא דליכא למיטעי ודאי אדם יודע י'שאין ערך לכלי וגמר ואמר לשם דמים קמשמע לן ולרבי

הכל מעריכין

ה.

ימכר צריכי עוזה. ואז"ת וכי לוקח זה מקריב עולה חסירה אבר שאין אבר זה שלו הא פריקין (ט) פ"ק דתמורה (דף יא:.) ומשני כגון דאמר הרי עלי עולה צחייה כלומר כמו שיכול לחיות ואע"פ שנמחק רגלה מן האכרבוזה ולמטה י' והא דלא קא משני כגון דאמר רגלה של זו עולה לפטור עולמו

של פלוני י' [א] כמ"ד פ"ק דחולין (דף כג:.) הרי עלי לחם לפטור תודותי של פלוני י"ל דלא נקט לה אלא על לשון מימרא דאמורא אצל לשון הדביימא לא משתמע הכי: והא מר הוא דאמר הקדיש זכר לדימי. מכאן משמע דגרסי' רבה שלא (ו) אמר אכ"י מר לרצא צדירו אע"ג דאשכחנא דאמר רב יוסף לאכ"י תלמידו מר דגברא רבה הוא ידע מאי קאמינא צוצחים פ' קדשי קדשים (דף סג.) הסם שאני שהצין אכ"י מה שלא הצינו אחרים: **דבעי** רבה דמי ראשי לגבי מזבח בו' תיקו. היינו מקמי דלשמעא מתני' דלעיל כדמסקין: (ב) **בעי** רבה דמי ראשי כל' דמזבחה) לרין עיין אמתאי לא נקט ערך ראשי לגבי מנזה כמו צבעא דבסמון: **בעי** רבא ערבי ע"י איבעיא ז' לן דבעי י' רבא הקדיש אבר לדימו מהו כי איבעי לן בתם הכא בבעל מום דומיא דחמור בעל מום נמי איבעויי איבעיא ז' לן דבעי רבה דמי ראשי לגבי מזבח מהו כי אבעיא לן מקמי דאשמעה להא מתניתא השתא י' דשמעה הא מתניתא לא מיבעיא לן גופא בעי רבה דמי ראשי לגבי מזבח מהו נידון בכבודו או אינו נידון בכבודו לא אשכחן בדמים דאינו נידון בכבודו או דלמא לא אשכחן לגבי מזבח דנידון בכבודו תיקו בעי רבא י'ערבי עלי לגבי מזבח מהו נידון בהשג יד או אין נידון בהשג יד לא אשכחן בערבין דאין נידון בהשג יד או דלמא לא אשכחן לגבי מזבח י' דמיפריק אלא בשווי תיקו בעי רב אשי י'הקדיש שדה אחוזה לגבי מזבח מהו מי אמרינן לא אשכחן שדה אחוזה דמיפראקא אלא בית זרע חומר שעורים בחמישים שקל כסף או דלמא לא אשכחן לגבי מזבח דמיפריק אלא בשווי תיקו: מתני' י'פחות מבן חדש נידר אבל לא גערך: גב' ת"ר ה'המעריך פחות מבן חדש ר"מ אומר נותן דמיו וחכמים אומרים לא אמר כלום במאי קמיפלגי י'ר"מ סבר אין אדם מוציא דבריו לבטלה יודע שאין ערבין לפחות מבן חדש וגמר ואמר לשם דמים ורבנן סברי אדם מוציא דבריו לבטלה כמאן אזלא הא י'דאמר רב גידל א"ר האומר ערך כלי ט' עלי נותן דמים כר"מ פ'שיטא דכר"מ אתיא מהו דתימא אפילו כרבנן התם הוא דמעי סבר כי היכי דאיכא ערבין לבן חודש איכא נמי לפחות מבן חודש אבל הכא דליכא למיטעי ודאי אדם יודע י'שאין ערך לכלי וגמר ואמר לשם דמים קמשמע לן ולרבי

דעתו ע"פ שתקנו חכמים הלשון ואז"ת מאי שנא מדאמר פרק תמיד נשחט (פסחים דף סג.) הממכין לומר תרומה ואמר מעשר מעשר ואמר תרומה לא אמר כלום ויש לומר דלא אמר כלום ממה שמוציא צפוי אצל מה שגלגלו הוי קיים ועוד יש לומר דהתם שאני שמה שאמר צפוי אינו רוצה ובמה יבן שאמר כלזו טעה: יכול

לגבי מזבח מהו מי אמרינן לא אשכחן שדה אחוזה דמיפראקא אלא בית זרע חומר שעורים בחמישים שקל כסף או דלמא לא אשכחן לגבי מזבח דמיפריק אלא בשווי תיקו: מתני' י'פחות מבן חדש נידר אבל לא גערך: גב' ת"ר ה'המעריך פחות מבן חדש ר"מ אומר נותן דמיו וחכמים אומרים לא אמר כלום במאי קמיפלגי י'ר"מ סבר אין אדם מוציא דבריו לבטלה יודע שאין ערבין לפחות מבן חדש וגמר ואמר לשם דמים ורבנן סברי אדם מוציא דבריו לבטלה כמאן אזלא הא י'דאמר רב גידל א"ר האומר ערך כלי ט' עלי נותן דמים כר"מ פ'שיטא דכר"מ אתיא מהו דתימא אפילו כרבנן התם הוא דמעי סבר כי היכי דאיכא ערבין לבן חודש איכא נמי לפחות מבן חודש אבל הכא דליכא למיטעי ודאי אדם יודע י'שאין ערך לכלי וגמר ואמר לשם דמים קמשמע לן ולרבי

שיטה מקובצת

תוב' ד"ה בעי רבא בו י'דע"י. חולין. אח"ל בדמי ראשי לגבי מזבח דאינו נידון בכבודו משום דבהקדיש לא אשכחן נידון בכבודו אבל ערכי עלי לגבי מזבח שכתוב דבריו לשון ערך נידון בכבודו או דלמא לא לגבי מזבח אינו נידון בכבודו ואת"ל כל לגבי מזבח אינו נידון בכבודו מקדיש שדה אחוזה למזבח מהו מי מדמינן פדיונה כמקדיש לבדק הבית או דילמא כל לגבי מזבח נפדה בשויה. הרא"ש ד"ל: ונ"ב דז"ל הרא"ש ז"ל ואפי' אם הוא אומר שידוע לא אולינ בחר אמירתו אלא במה שחכמים נדק את לשונו ע"כ: תו"ח אדם וכו'. ובמה שאמר כלזו טעה. אבל הכא פיו ולבו שוין אלא שהוציא דמים בלשון ערך וסבור שיעולין לטגון אחד. הרא"ש ד"ל:

וראויה האי פרה לקדיש מזבח כיון דאקדישה קדושת דמים תתא קדושת מזבח ותפשטו קדישה ככולה: הא דאקדישה בולת לקדושת דמים קדושת הגוף: הא דאקדיש חד אבר. לקדושת דמים לא קדיש קדושת הגוף: מהו מי קדש קדושת דמים או קדושת הגוף דומיא דחמור דלא קרב למזבח: דמי ראשי לגבי מזבח. אין לך בעל מום לגבי מזבח יותר מאדם: מסקי דאשמעה להאי מתניתא. ראש חמור: נידון בכבודו. דאבר ורוביו דמי כוליה גופיה למזבח: לא אשכחן. דקדוש בעריק דאין נידון בכבודו או דלמא לא אשכחן בעל מום לגבי מזבח ובידיון ובחורצנין (התם) [הכא] בבעל מום דומיא דחמור: [וניין] בהשג יד. כדאמון לעיל:] נותן דמיו. שווי: [תאמר ערך כלי עלי. דאין ערך לכלי מן התורה. נותן דמיו. בו' מאיר דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה: פשיטא. מאי דסבירא ליה בערך פחות מבן חדש סבירא ליה בערך כלי:

עין משפט ונר מצוה

בט א ב מיי פט"ו מהלכות מעה"ק הלכה ב:

ג ג מיי פ"ה מהלכות ערכין הלכה יד:

גא ד מיי שס הלכה יז:

גב ה ו מיי שס הל' יט:

גג ד מיי פ"א מהל' ערכין הלכה ט:

גד ח מיי שס הלכה ג:

מבוסף רש"י

יכול תצא לחולין. צדיקין שפיכה אותו אבר (חולין סט.). ת"ל ידעה. יהיה קדש האוֹר אבר, ויטו דהוא אבר הוי קדוש מו לא מצי למשטע יהוי ביהמה נשם חולין, אלא תמכר טלה חזן מדמי אותו אבר שבה, דדמי אותו אבר לא יכול שהרי קדישו ואני יכול למכרו (תמורה יא:.) חוץ מדמי אותו אבר. ונמנו לא יכול הדמים לפי שאני שלו, ובתמורה (טס) פריך ואז קיימיני אותו שקנאה טלה מחוסרת אבר, והוא היה מחוייב עולה (חולין סט.). לרבות את כולה. דה"ל למיכס כל אבר יתן נמנו לה קדש, ומדמיה יהיה ריטיא הוא דשפילי לא נמן לה' אלא ממנו, דהיינו מקלטה, יהיה קדש טלה (שס). מקדיש זכר. א"ל. לרמיר. שמיכנסו ויחיה צדיקו עולה (בכורות יד. תמורה יא:.) אלו אשט (תמורה יט.) וזהו נקט רבא זכר, דבעלה איירי רבא ונקבה לא חויל לעלה וליכא למימר קדשה קדושת הגוף (שס יא:.) אלו: להכי נקט זכר דחזי לעלה משום דריוכא דמימיו קרבן עולה מימיו (בכורות יד.). קדוש קדושת הגוף. הוא עצמו קדוש קדושת הגוף ויקריב עולה (שס) מינו נחתא לי קדוש דמיים נחתא ליה קדושת הגוף, ויזון דליחו גופיה חזי להקריב קרב (תמורה יט:) ואני יכול למכורו חויל והוא גופיה חזוי לעלה (שס) מחלה שפקדישה והוא עצמו רחוי להקריב אינו יולא מדמי מנזה (שבביות יא:.) המעריך פחות מבן חדש. אמר על פסוח מנחן חדש ערכי עלי, והמורה לא נמנו לו ערך, דבני ערכין חמי' ויקהל (ו) אמן מנח חדש וגו', ר"מ אומר נותן דמיו. כמה שהוא נמכר בשוק, דקסנין אין חסם מוילא דכדיו לנטול וידוע שאין ערך לפחות מבן מנח וגמר ואמר לאס דמים [ומדורין חס]. האומר ערך לזה עלי. ערך לא שייך גבי כלס אלא דאסם וטמן לפי שמי מנח שכתוב דפרשה, נותן דמיו. כמו שהוא שיה, דידוע הוא שאין לומר עין ערך לכלי ואין ערס קטב וגמר ואמר לאס דמים, דאין חסם מוילא דכדיו לנטול [ומדורין יד. טו.].

שיטה מקובצת

תוב' ד"ה בעי רבא בו י'דע"י. חולין. אח"ל בדמי ראשי לגבי מזבח דאינו נידון בכבודו משום דבהקדיש לא אשכחן נידון בכבודו אבל ערכי עלי לגבי מזבח שכתוב דבריו לשון ערך נידון בכבודו או דלמא לא לגבי מזבח אינו נידון בכבודו ואת"ל כל לגבי מזבח אינו נידון בכבודו מקדיש שדה אחוזה למזבח מהו מי מדמינן פדיונה כמקדיש לבדק הבית או דילמא כל לגבי מזבח נפדה בשויה. הרא"ש ד"ל: ונ"ב דז"ל הרא"ש ז"ל ואפי' אם הוא אומר שידוע לא אולינ בחר אמירתו אלא במה שחכמים נדק את לשונו ע"כ: תו"ח אדם וכו'. ובמה שאמר כלזו טעה. אבל הכא פיו ולבו שוין אלא שהוציא דמים בלשון ערך וסבור שיעולין לטגון אחד. הרא"ש ד"ל: